PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución conjunta de control y trazabilidad de cargas en la Vía Navegable Troncal

El control y la trazabilidad de cargas en la Vía Navegable Troncal quedan a cargo de ARCA (Aduana) y la Prefectura con medios propios, sin obligaciones nuevas ni adenda para el concesionario. Si la toma de posesión no ocurrió, el acta de toma incluye la obligación de dar los datos de tránsito, sin costo.

Propuesta 69: Narcotráfico: seguir la plata hasta arriba
Cuándo: Fase I (antes de la toma de posesión del concesionario, si todavía no ocurrió)
Trámite: No aplica (resolución conjunta de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, ARCA y el Ministerio de Justicia y Seguridad).

VISTO

El Expediente N° [—], el Código Aduanero (Ley N° 22.415), la Ley N° 18.398 y sus modificatorias, la Ley N° 17.520 y sus modificatorias, la Ley N° 25.326, la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025 de la Vía Navegable Troncal y la Resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación N° 36/2026, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución N° 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación del 18 de junio de 2026, se aprobó lo actuado en la tercera etapa de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025 para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y las tareas de dragado, redragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal, bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje de la Ley N° 17.520.

Que la vía navegable es un corredor principal del comercio exterior del país y puede ser utilizada para el tráfico de estupefacientes, por lo que resulta necesario controlar y seguir las cargas que circulan por ella.

Que conforme los artículos 112, 121 y 122 del Código Aduanero el control de las mercaderías y de los medios de transporte es competencia del servicio aduanero, y que la Prefectura Naval Argentina ejerce la policía de seguridad de la navegación conforme los artículos 2° y 5°, inciso a), de la Ley N° 18.398, por lo que el control de las cargas es una función estatal que no corresponde delegar en el concesionario.

Que imponer al concesionario obligaciones nuevas después de la adjudicación podría dar lugar a reclamos de recomposición económica, y que el control puede realizarse con los medios propios de los organismos competentes.

Que, si la toma de posesión del servicio todavía no se ha producido, resulta conveniente prever en el acta respectiva que el concesionario ponga a disposición del Estado, sin costo, los datos de tránsito que registre en la prestación del servicio.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes de los organismos firmantes.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, el Código Aduanero y las normas de creación y competencia de los organismos firmantes.

Por ello, EL TITULAR DE LA AUTORIDAD DE CONTROL DE LA CONCESIÓN DE LA VÍA NAVEGABLE TRONCAL, EL TITULAR DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL

ADUANERO Y EL TITULAR DEL MINISTERIO CON COMPETENCIA EN SEGURIDAD RESUELVEN:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Establécese el Programa de Control y Trazabilidad de Cargas en la Vía Navegable Troncal, a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), por intermedio de la Dirección General de Aduanas, y de la Prefectura Naval Argentina, en el ámbito de sus respectivas competencias y con sus propios medios, con el fin de detectar el uso de la vía navegable para el narcotráfico y otros delitos.

ARTÍCULO 2°.- Sin obligaciones nuevas para el concesionario. El Programa no modifica el contrato de concesión de la Vía Navegable Troncal ni impone al concesionario obligaciones de control de cargas, inversiones o prestaciones distintas de las previstas en el pliego y en el contrato, y no da lugar a recomposición económica alguna. El control de las cargas es una función estatal que no se delega en el concesionario.

ARTÍCULO 3°.- Datos en el acta de toma de posesión. Si a la fecha de la presente no se hubiera producido la toma de posesión del servicio por el concesionario adjudicado por la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, autoridad de control de la concesión, incluirá en el acta de toma de posesión la obligación del concesionario de poner a disposición de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de la Prefectura Naval Argentina, en forma permanente, por medios electrónicos y sin costo, los datos de tránsito que registre en la prestación del servicio, incluidos la identificación, la fecha, la hora, la posición y el sentido de navegación de cada buque, convoy o barcaza. Si la toma de posesión ya se hubiera producido, los datos se obtendrán por los medios propios de los organismos del artículo 1°.

ARTÍCULO 4°.- Control aduanero. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en ejercicio de las facultades de los artículos 112, 121 y 122 del Código Aduanero (Ley N° 22.415), aplicará un sistema de análisis de riesgo sobre las cargas que circulen por la Vía Navegable Troncal, con cruce de los manifiestos, las declaraciones aduaneras y los datos de tránsito, y dispondrá la inspección y el escaneo de las cargas que ese análisis señale, en coordinación con los controles en las terminales portuarias.

ARTÍCULO 5°.- Control de la navegación. La Prefectura Naval Argentina, en ejercicio de sus funciones de policía de la navegación y de seguridad, ejercerá el seguimiento del tránsito de buques, convoyes y barcazas en la Vía Navegable Troncal con sus sistemas de monitoreo, y detendrá e inspeccionará las embarcaciones que ARCA le requiera o cuyo comportamiento de navegación presente indicios de actividad ilícita, con comunicación a ARCA y a la autoridad judicial o fiscal competente.

ARTÍCULO 6°.- Plataforma común de datos. ARCA y la Prefectura Naval Argentina integrarán en una plataforma común, dentro de los ciento ochenta (180) días, los datos de tránsito, de cargas y de resultados de inspección que generen o reciban en virtud de la presente. El Ministerio de Justicia y Seguridad accederá a esa plataforma para la investigación del narcotráfico, con los resguardos del secreto fiscal previsto en el artículo 101 de la Ley N° 11.683 (texto ordenado en 1998) y de la Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales.

ARTÍCULO 7°.- Comité de coordinación. Créase un Comité de Coordinación del Programa, integrado por un representante de cada organismo firmante, con rango no inferior a director, que se reunirá al menos una vez por mes, aprobará el plan anual de controles y evaluará sus resultados. Su funcionamiento no genera erogaciones adicionales.

ARTÍCULO 8°.- Información pública. Los organismos firmantes publicarán cada semestre, en formato abierto y sin datos que comprometan investigaciones en curso, la cantidad de embarcaciones y cargas controladas en la Vía Navegable Troncal, las inspecciones y escaneos realizados y sus resultados, incluidos los secuestros de estupefacientes.

ARTÍCULO 9°.- Financiamiento. Los gastos que demande la presente se atenderán con los créditos asignados a cada organismo firmante en la ley de presupuesto del ejercicio.

ARTÍCULO 10°.- Vigencia. La presente entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 11°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app